

Modulo 3 - La Sanzione Penale

UNITA' DIDATTICA 1 - LA COMMISURAZIONE DELLA PENA

LEZIONE 1 - CRITERI DI COMMISURAZIONE

POTERE DISCREZIONALE

art. 132 c.p.

"NEI LIMITI FISSATI DALLA LEGGE, IL GIUDICE APPLICA LA PENA DISCREZIONALMENTE;
ESSO DEVE INDICARE I MOTIVI CHE GIUSTIFICANO L'USO DI TALE POTERE DISCREZIONALE."

- DISCREZIONALITA' VINCOLATA
- IMPORTANZA DELLA MOTIVAZIONE

CRITERI DI COMMISURAZIONE

C. FATTUALI

- ART. 133 E ART. 133-bis c.p.

C. FINALISTICI

- ART. 27 COST.
- COLPEVOLEZZA COME LIMITE MASSIMO
- DECISIVE LE ESIGENZE DI PREVENZIONE SPECIALE

GRAVITA' DEL REATO

ART. 113 comma 1 c.p.

“ NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DISCREZIONALE INDICATO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE, IL GIUDICE DEVE TENER CONTO DELLA GRAVITA' DEL REATO, DESUNTA:

- 1) DALLA NATURA, DALLA SPECIE, DAI MEZZI, DALL'OGGETTO, DAL TEMPO, DAL LUOGO E DA OGNI ALTRA MODALITA' DELL'AZIONE;
- 2) DALLA GRAVITA' DEL DANNO O DEL PERICOLO CAGIONATO ALLA PERSONA OFFESA DAL REATO;
- 3) DALLA INTENSITA' DEL DOLO O DAL GRADO DELLA COLPA ”.

CAPACITA' A DELINQUERE

ART. 133 comma 2 c.p.

“ IL GIUDICE DEVE TENER CONTO, ALTRESI', DELLA CAPACITA' A DELINQUERE DEL COLPEVOLE, DESUNTA:

- 1) DAI MOTIVI A DELINQUERE E DAL CARATTERE DEL REO;
- 2) DAI PRECEDENTI PENALI E GIUDIZIARI E, IN GENERE, DALLA CONDOTTA E DALLA VITA DEL REO, ANTECEDENTI AL REATO;
- 3) DALLA CONDOTTA CONTEMPORANEA O SUSSEGUENTE AL REATO;
- 4) DALLE CONDIZIONI DI VITA INDIVIDUALE, FAMILIARE E SOCIALE DEL REO ”.

CAPACITA' DI COMMITTERE REATI IN FUTURO

PENA PECUNIARIA

STESSI CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA PENA DETENTIVA

- ART. 133 c.p.

INOLTRE VANNO CONSIDERATE LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL REO

- ART. 133-bis c.p.
 - POSSIBILE RATEIZZAZIONE (ART. 133-ter c.p.)
 - CONVERSIONE DELLA PENA PECUNIARIA SE IL REO NON È IN GRADO DI PAGARLA
-

SANZIONI SOSTITUTIVE

ULTERIORE POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE PER PENE DETENTIVE DI BREVE DURATA:

- PENA FINO A 2 ANNI: SEMIDETENZIONE
- PENA FINO A 1 ANNO: ANCHE LIBERTA' CONTROLLATA
- PENA FINO A 6 MESI: ANCHE PENA PECUNIARIA

L. 689/1981 E SUCCESSIVE MODIFICHE

SOSPENSIONE CONDIZIONALE

POSSIBILE SOSPENDERE L'ESECUZIONE DELLA PENA:

- PER 5 ANNI SE CONDANNA PER DELITTO
- PER 2 ANNI SE CONDANNA PER CONTRAVVENZIONE

IL REATO È ESTINTO E LA PENA NON SI ESTINGUE PIÙ SE PER QUESTO TEMPO IL REO NON COMMITTE UN ALTRO DELITTO O UNA CONTRAVVENZIONE DELLA STESSA INDOLE

(ALTRIMENTI REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONCESSA)

PRESUPPOSTI

CONDANNA A PENA DETENTIVA NON SUPERIORE A 2 ANNI
(E/O PENA PECUNIARIA EQUIVALENTE)

- SE MINORENNE, FINO A 3 ANNI
- SE TRA I 18 E 21 O OLTRE I 70 ANNI, FINO A 2 ANNI E MEZZO

PROGnosi FAVOREVOLE SUL COMPORTAMENTO DEL REO.

ASSENZA DI PRECEDENTE CONCESSIONE DEL BENEFICIO

(TRANNE CHE SI RIENTRI NEL LIMITE MASSIMO DI PENA SOSPENSIBILE E SUBORDINANDOLA ALLE RESTITUZIONI O AL RISARCIMENTO DEL DANNO)

CONCORSO DI REATI

C. MATERIALE

- COMMISSIONE DI PIÙ REATI CON PIÙ AZIONI OD OMISSIONI
- CUMULO DELLE PENE (LIMITI MASSIMI PREVISTI DALLA LEGGE)

C. FORMALE

- COMMISSIONE DI PIÙ REATI CON UNA SOLA AZIONE OD OMISSIONE
- CONCORSO MATERIALE DI REATI NELL'AMBITO DI UN "MEDESIMO DISEGNO CRIMINOSO" (cd. REATO CONTINUATO)
- PENA PREVISTA PER LA VIOLAZIONE PIÙ GROVE AUMENTATA SINO AL TRIPLO (CUMULO GIURIDICO DELLE PENE)

LEZIONE 2 - CIRCOSTANZE DEL REATO

TIPI DI CIRCOSTANZE

- CIRCOSTANZE ATTENUANTI / AGGRAVANTI
 - A SECONDA DELL'EFFETTO CHE PRODUCONO SULLA PENA
- CIRCOSTANZE COMUNI O SPECIALI
 - A SECONDA CHE RIGUARDINO TUTTI I REATI O SOLO ALCUNI
- CIRCOSTANZE TIPICHE O GENERICHE
 - A SECONDA CHE SIANO ESPRESSAMENTE PREVISTE OPPURE LASCIATE ALLA DISCREZIONALITA' DEL GIUDICE
- CIRCOSTANZE AD EFFICACIA COMUNE O AD EFFETTO SPECIALE
 - A SECONDA DELL'ENTITA' DELLA MODIFICA CHE APPORTANO ALLA PENA

ESEMPI (1):

- CIRCOSTANZA AGGRAVANTE COMUNE AD EFFICACIA COMUNE
 - COLPA COSCIENTE (ART. 61, m. 3, c.p.)
- CIRCOSTANZA AGGRAVANTE SPECIALE AD EFFICACIA COMUNE
 - BIGAMIA (ART. 556 c.p.)

"CHIUNQUE, ESSENDO LEGATO DA UN MATRIMONIO AVENTE EFFETTI CIVILI, NE CONTRA'E UN ALTRO, PUR AVENTE EFFETTI CIVILI, E' PUNITO CON LA RECLUSIONE DA 1 A 5 ANNI. (...) LA PENA E' AUMENTATA SE IL COLPEVOLE HA INDOTTO IN ERRORE LA PERSONA, CON LA QUALE HA CONTRATTO MATRIMONIO, SULLA LIBERTA' DELLO STATO PROPRIO O DI LEI."

ESEMPI (2)

CIRCOSTANZA AGGRAVANTE SPECIALE AD EFFETTO SPECIALE

- SEQUESTRO DI PERSONA (ART. 605 c.p.)

“CHIUNQUE PRIVA TALUNO DELLA LIBERTA' PERSONALE È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA 6 MESI A 8 ANNI. LA PENA È DELLA RECLUSIONE DA 1 A 10 ANNI, SE IL FATTO È COMMESSO:

1) IN DANNO DI UN ASCENDENTE, DI UN DISCENDENTE, O DEL CONIUGE; (...)”.

ESEMPI (3)

- CIRCOSTANZA ATTENUANTE COMUNE AD EFFICACIA COMUNE
- PROVOCAZIONE (ART. 62 m.2 c.p.)

“L' AVER AGITO IN STATO D'IRA, DETERMINATO DA UN FATTO INGIUSTO ALTRI”

- CIRCOSTANZA ATTENUANTE SPECIALE AD EFFICACIA COMUNE
- VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO (ART. 609 - OCTIES c.p.)

“CHIUNQUE COMMITTE ATTI DI VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA 6 A 12 ANNI. (...) LA PENA È DIMINUITA PER IL PARTECIPANTE LA CUI OPERA ABBIA AVUTO MINIMA IMPORTANZA NELLA PREPARAZIONE O NELLA ESECUZIONE DEL REATO”.

ESEMPI (4)

CIRCOSTANZA ATTENUANTE SPECIALE AD EFFETTO SPECIALE

- RICETTAZIONE (ART. 648 c.p.)

“FUORI DEI CASI DI CONCORSO NEL REATO, CHI, AL FINE DI PROCURARSI A SÉ O AD ALTRI UN PROFITTO, ACQUISTA, RICEVE OD OCCULTA DENARO O COSE PROVENIENTI DA UN QUALSIASI DELITO, O COMUNQUE SI INTROMETTE NEL FARLE ACQUISTARE, RICEVERE OD OCCULTARE, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA 2 A 8 ANNI E CON LA MULTA DA EURO 516 A EURO 10.329. LA PENA È DELLA RECLUSIONE SINO A 6 ANNI E DELLA MULTA SINO A EURO 516, SE IL FATTO È DI PARTICOLARE TENUITA'.

ATTENUANTI GENERICHE

art. 62-bis c.p.

IL **GIUDICE**, INDIPENDENTEMENTE DALLE CIRCOSTANZE PREVEDUTE NELL'ART. 62, PUO' PRENDERE IN CONSIDERAZIONE **ALTRE CIRCOSTANZE DIVERSE**, QUALORA LE RITENGA TALI DA GIUSTIFICARE UNA DIMINUZIONE DELLA PENA. ESSE SONO CONSIDERATE IN OGNI CASO, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI QUESTO CAPO, COME UNA SOLA CIRCOSTANZA, LA QUALE PUO' ANCHE CONCORRERE CON UNA O PIU' DELLE CIRCOSTANZE INDICATE NEL PREDETTO ART. 62."

CONCORSO DI CIRCOSTANZE

C.C. OMOGENEE:

- LIMITI MASSIMI PREVISTI DALLA LEGGE (ART. 66-67 c.p.)

C.C. ETEROGENEE

- GIUDIZIO DI BILANCIAMENTO (DISCREZIONALE)
 - AGGRAVANTI PREVALENTI = **SOLO** AUMENTI DI PENA
 - ATTENUANTI PREVALENTI = **SOLO** DIMINUZIONI DI PENA
 - EQUIVALENZA = **NESSUN RILIEVO** ALLE CIRCOSTANZE

CRITERI DI IMPUTAZIONE

• CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

- DEVONO ESSERE CONOSCIUTE DALL'AGENTE OPPURE IGNORATE, O RITENUTE INESISTENTI, PER COLPA;
- ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA (L. 19/1990)

• CIRCOSTANZE ATTENUANTI

- OPERANO ANCHE SE IGNORATE O RITENUTE INESISTENTI DALL'AGENTE
- **NON** OPERANO EVENTUALI ATTENUANTI ERRONEAMENTE RITENUTE ESISTENTI

CIRCOSTANZE OGGETTIVE E SOGGETTIVE

C. OGGETTIVE

- MODALITA' DELL'AZIONE, ENTITA' DEL DANNO/PERICOLO, QUALITA' DELL'OFFESO
- SI ESTENDONO AI COMPARTECIPI

C. SOGGETTIVE

- INTENSITA' DEL DOLO O GRADO DELLA COLPA, QUALITA' PERSONALI DEL COLPEVOLE, IMPUTABILITA', **RECIDIVA**
- **NON** SI ESTENDONO AI COMPARTECIPI

RECIDIVA

- AUMENTO DELLA PENA PREVISTA PER UN **DELITTO NON COLPOSO** COLLEGATO ALLA PRECEDENTE COMMISSIONE DI UNO O PIU' DELITTI NON COLPOSI (art. 99 c.p. COME MODIFICATO DALLA L. 251/2005)
- **ABITUALITA'**, PROFESSIONALITA' E TENDENZA A **DELINQUERE** (APPLICAZIONE DELLA **MISURA DI SICUREZZA** DELLA COLONIA **AGRICOLA** O CASA DI LAVORO)

UNITÀ DIDATTICA 2-L'ESECUZIONE DELLA PENA

LEZIONE 1- IL PROCESSO PENALE

ESECUTIVITA' DELLA SENTENZA

È **ESECUTIVA** LA SENTENZA CHE È DIVENUTA IRREVOCABILE

È **IRREVOCABILE** LA SENTENZA CONTRO LA QUALE NON È AMMESSA IMPUGNAZIONE DIVERSA DALLA **REVISIONE**

- INUTILE DECORSO DEL TEMPO PER L'IMPUGNAZIONE
- INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
- RIGETTO DEL RICORSO PER CASSAZIONE

I DIVERSI GRADI DEL GIUDIZIO

- **GIUDIZIO DI 1° GRADO**
 - TRIBUNALE (IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA O COLLEGIALE)
 - CORTE DI ASSISE
- **GIUDIZIO DI APPELLO**
 - CORTE DI APPELLO
 - CORTE DI ASSISE DI APPELLO
- **RICORSO PER CASSAZIONE**
 - SOLO PER DETERMINATI MOTIVI

MISURE CAUTELARI

PERSONALI

- COERCITIVE (**CUSTODIA CAUTELARE, ARRESTI DOMICILIARI**)
- INTERDITTIVE (**SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DI CERTE ATTIVITÀ O FUNZIONI**)

REALI

- SEQUESTRO PREVENTIVO (COSE PERTINENTI AL REATO)
- SEQUESTRO CONSERVATIVO (FUNZIONE DI GARANZIA)

MISURE CAUTELARI PERSONALI

PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE

- GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
- ESIGENZE CAUTELARI:
 - PERICOLO DI INQUINAMENTO
 - PERICOLO DI FUGA
 - PERICOLO DI COMMISSIONE DI (GRAVI) REATI

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE SOLO COME EXTREMA RATIO

RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE

EQUA RIPARAZIONE PER LA CUSTODIA CAUTELARE SUBITA

- ASSOLUZIONE
 - PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE
 - PER NON AVERLO COMMESSO
 - PERCHÉ NON COSTITUISCE REATO
 - PERCHÉ NON È PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO
 - ARCHIVIAZIONE O SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE
- IL REO NON DEVE AVERVI DATO CAUSA CON DOLO O COLPA GRAVE

PROCEDIMENTI SPECIALI

GIUDIZIO ABBREVIATO

- RINUNCIA AL DIBATTIMENTO
- PENA DIMINUITA DI 1/3

PATTEGGIAMENTO

- APPLICAZIONE DELLA PENA CONCORDATA TRA LE PARTI
- PENA DIMINUITA FINO A UN TERZO

GIUDICE DI PACE

↳ MAGISTRATO ONORARIO

- COMPETENZA PENALE (D. LGS. 274/2000)
 - DELITTI DI MINORE GRAVITA' (PERCOSSE, LESIONI COLPOSE, DANNEGGIAMENTO, INGIURIA, DIFAMAZIONE, ETC...)
 - ALCUNE CATEGORIE DI CONTRAVVENZIONI
- SANZIONI SPECIALI
 - PENA PECUNIARIA
 - PERMANENZA DOMICILIARE (SABATO E DOMENICA)
 - LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

PROSPETTIVA CONCILIATIVA TRA REO E PERSONA OFFESA

LEZIONE 2- MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

DISCIPLINA L' **ESECUZIONE** DELLE PENE DETENTIVE E DELLE MISURE DI SICUREZZA DETENTIVE

- ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIO
- REGIME PENITENZIARIO
- TRATTAMENTO INDIVIDUALIZZATO
- MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

MISURE ALTERNATIVE

- AFFIDAMENTO IN PROVA
- **DETENZIONE** DOMICILIARE
 - DETENZIONE DOMICILIARE PER MATERNITA'
- MISURE ALTERNATIVE PER MALATI DI AIDS
- SEMILIBERTA'
- LIBERAZIONE ANTICIPATA

AFFIDAMENTO IN PROVA

POSSIBILITA' DI SCONTARE LA PENA DETENTIVA **INFLITTA O RESIDUA** NON SUPERIORE A 3 ANNI FUORI DALL' ISTITUTO

- SE CONTRIBUISCE ALLA RIEDUCAZIONE DEL REO
- SE PROGNOSI FAVOREVOLE DI NON RECIDIVA
- AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE
- PRESCRIZIONE DI COMPORTAMENTO
- PUO' ESSERE REVOCATO
- SE HA ESITO POSITIVO ESTINGUE LA PENA

DETENZIONE DOMICILIARE

POSSIBILITA' DI SCONTARE LA PENA DELLA RECLUSIONE **INFLITTA O RESIDUA** NON SUPERIORE A 4 ANNI O LA PENA DELL'ARRESTO NELLA PROPRIA ABITAZIONE O IN UN LUOGO DI CURA O ASSISTENZA

- SOLO PER CERTE CATEGORIE DI SOGGETTI

POSSIBILITA' ANALOGA PER (TUTTI) I SOGGETTI LA CUI PENA NON SUPERA I **DUE ANNI** E **NON** VI SONO I PRESUPPOSTI PER **L'AFFIDAMENTO IN PROVA**

SEMILIBERTA'

POSSIBILITA' DI TRASCORRERE **PARTE DEL GIORNO** FUORI DALL'ISTITUTO PER PARTECIPARE AD ATTIVITA' LAVORATIVE, ISTRUTTIVE, "O COMUNQUE UTILI AL REINSERIMENTO SOCIALE".

- ARRESTO
- **RECLUSIONE** NON SUPERIORE A 6 MESI
- DOPO L'ESPIAZIONE DI ALMENO META' DELLA PENA
- **SOGGETTI LA CUI PENA** NON SUPERA I **DUE ANNI** E **NON** VI SONO I PRESUPPOSTI PER L'AFFIDAMENTO IN PROVA
- DOPO ALMENO 20 ANNI SE CONDANNA ALL'ERGASTOLO

LIBERAZIONE ANTICIPATA

DETRAZIONE DI **45 GIORNI** PER OGNI SEMESTRE DI PENA SCONTATA SE SI E' DATA PROVA DI PARTECIPAZIONE ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE E AI FINI DI UN PIU' EFFICACE REINSERIMENTO NELLA SOCIETA'

- LA PARTE DI PENA DETTRATTA SI CONSIDERA COME PENA SCONTATA AI FINI AD ESEMPIO DELLA SEMILIBERTA'
- OPERA ANCHE PER I CONDANNATI ALL'ERGASTOLO